

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2532
อัยการ พิษณุโลก
นาย ตา จันดา
ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 96, มาตรา 276

โจทก์
จำเลย

จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายหลายคราวต่อเนื่องกันตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2530 จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2530 ผู้เสียหายร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่
จำเลยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2530 เป็นการร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือนนับแต่วัน
รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และนับ
โทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 47/2531 ของศาลชั้นต้นจำเลยให้การปฏิเสธแต่
รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
วรรคแรก ให้จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นอุทธรณ์ ลดโทษให้หนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี คำขออื่นให้ยก จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องแล้ววินิจฉัยข้อ
กฎหมายว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว จำเลยกระทำชำเราผู้เสีย
หายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530จนกระทั่งผู้เสียหายมีครรภ์ ผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์
ภายในกำหนดสามเดือน คดีขาดอายุความนั้น เห็นว่า จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้

เสียหายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530 ตลอดมา จนกระทั่งนางสาวคำเฮียงถูกคนร้าย
ข่มขืนกระทำชำเราและฆ่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2530 เป็นการกระทำผิดหลายคราว
ต่อเนื่องกันตลอดมา ผู้เสียหายร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2530 เป็นการร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้
กระทำความผิดแล้ว คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำของจำเลย ถือว่าเป็นการกระทำ "ความผิดที่ยืดออกไป" ซึ่งมีหลัก 3
ประการคือ (1) มีการกระทำหลายครั้ง โดยผู้กระทำผิดคนเดียวกัน (2) มีการละเมิด
กฎหมายในฐานความผิดอันเดียวกัน และ (3) มีจุดประสงค์อันเดียวกันในการกระทำ
หลายครั้งนั้น (คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติตติงศภิตี๋ดุจจิตติ
ตติงศภิตี๋, กฎหมายอาญาภาค 1, (กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, 2529), น.30) "ความผิดที่ยืดออกไป" นี้ "วันกระทำความผิด" ในแง่
ของการนับอายุความคือวันที่การกระทำความผิดนั้นสิ้นสุดลงซึ่งตามคำพิพากษากฎีกา
เรื่องนี้ คือ วันที่ 18 ตุลาคม 2530 "ความผิดที่ยืดออกไป" ไม่ถือเป็นการกระทำ

หลายกรรมต่างกันหรือ หลายกระทงตามมาตรา 91 แต่เป็นกรรมเดียว เช่น จุดหญิงไปข่มขืนชำเรา 2 คืบ คืบละครึ่ง เป็นกรรมเดียว (คำพิพากษาฎีกาที่ 2249/2520) การข่มขืนหลาย ๆ ครั้งนี้ ไม่ใช่ "ความผิดต่อเนื่อง" เพราะ "ความผิดต่อเนื่อง" นั้น การกระทำจะต้องเป็นความผิดอยู่ต่อเนื่องกันตลอดเวลา เช่น มีเงินตราปลอม (มาตรา 244) มีเครื่องมือทำเงินตราปลอม (มาตรา 246) มีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำพิพากษาฎีกาที่ 888/2507) หมิ่นประมาทโดยการปิดป้ายประกาศ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2272/2527) "วันกระทำความผิด" ในแง่ของการนับอายุความ สำหรับ "ความผิดต่อเนื่อง" นั้น คือ วันที่การกระทำความผิดสิ้นสุดลง เช่น การกระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครอง ได้แก่วันที่ผู้กระทำถูกจับได้พร้อมอาวุธปืน (คำพิพากษาฎีกาที่ 888/2507) การหมิ่นประมาทด้วยการปิดป้ายโฆษณา คือวันที่มีการปลดป้ายประกาศออกไป (คำพิพากษาฎีกาที่ 2272/2527) "ความผิดต่อเนื่อง" เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทำอันเดียวกันโดยมีเจตนาเดียวกัน แต่เป็นความผิดสืบเนื่องติดต่อกันไปจึงเป็นการกระทำ "กรรมเดียว" ไม่ว่าจะกระทำนานเท่าใด. เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์